

Clase 1 - Introduccion

Clase 1 - Introducción

Introducción a la Deontología Profesional

La Deontología Profesional se establece como un espacio para clarificar los términos que rigen el comportamiento correcto y lícito en el ejercicio de una carrera. La ética, entendida como **filosofía moral**, busca una fundamentación racional de los actos humanos. Bajo esta premisa, se sostiene que no existen seres humanos "amorales", sino sujetos que actúan siempre en relación con un lenguaje y un valor moral. El objetivo es dotar al profesional de herramientas conceptuales para que no solo acate normas por tradición, sino que sea capaz de justificar conscientemente su conducta en situaciones complejas.

Significados de "Moral" y "Ética"

A lo largo de la historia, estos términos han evolucionado y se han especializado en distintas direcciones:

- **Moral:** Proviene etimológicamente del latín *mos/mores* (costumbre). Se refiere al comportamiento, individual o colectivo, orientado a un valor. Las "morales positivas" son códigos de normas investidos por la tradición que ejercen presión social para su acatamiento.
- **Ética:** Se reserva para la tarea de **fundamentación de lo moral**. Es la parte de la filosofía que reflexiona sobre el hecho innegable de la moralidad humana, buscando una base racional.
- **Deontología Profesional:** Se define como el comportamiento debido, correcto y lícito que se debe tener en el quehacer profesional.
- **Distinción clave:** Según Osvaldo Guariglia, la *moral* alude a los fenómenos mismos del comportamiento, mientras que la *ética* es el estudio teórico y filosófico de dichas acciones.

Acepciones de lo Moral

Existen seis formas principales de entender la moralidad según distintos enfoques filosóficos:

I. Moral como capacidad para enfrentar la vida (Ortega y Gasset): Como "Estado de Ánimo" (Ortega y Gasset): Imagina que tu moral es tu "batería" o energía para enfrentar la vida. Tener "la moral alta" significa que tienes ganas de cumplir tus proyectos y confías en ti mismo (autoestima).

II. Moral como búsqueda de la felicidad (Eudaimonismo y Hedonismo): En la filosofía griega, la moral es el ámbito para deliberar sobre los medios adecuados para alcanzar la felicidad. Existen dos vertientes:

- **Hedonistas:** Dicen que lo moral es lo que te da placer y te evita dolor.
- **Eudamonistas:** Dicen que la felicidad es hacer algo que te haga sentir "realizado" (como terminar tu carrera). Aquí la razón es **prudencial**, ponderando valores en situaciones concretas para hallar el mayor bien posible.

III. Moral como cumplimiento de deberes (Kant): Para Kant, la moralidad no es buscar el bienestar propio, sino cumplir con la **razón práctica categórica**. Establece que un ser racional debe filtrar sus acciones mediante tres requisitos: Que la máxima de su acción sea **universalizable**, que proteja a los seres humanos como **fines en sí mismos** y no como medios y que sea válida en un "reino universal de los fines". En este enfoque, el cumplimiento del deber es incondicionado.

Aquí no importa si eres feliz o no, importa hacer lo correcto. Kant dice que una acción es moral si puedes decir: "Me gustaría que todo el mundo hiciera lo mismo que yo en esta situación". Además, nunca debes usar a las personas como herramientas, sino respetarlas.

IV. Moral como dialógica (Ética del Discurso): Propuesta por autores como Adela Cortina y Apel, sostiene que la razón humana es comunicativa. Una norma es moralmente correcta solo si es el resultado de un **consenso** entre todos los afectados, tras un diálogo donde prevalezca la fuerza del mejor argumento. Es una ética con potencial universalista y liberadora, que reconoce a todos los hombres como interlocutores válidos.

V. Moral de las virtudes comunitarias: Surge como crítica al individualismo moderno. Sostiene que el individuo adquiere su identidad y personalidad a través de su pertenencia a una comunidad concreta (tradiciones, costumbres, instituciones). Aquí la ética profesional cobra sentido como parte del *ethos* de una comunidad, aunque requiere de una solidaridad universal para no caer en el grupalismo cerrado.

VI. Moral como cumplimiento de principios universales (Kohlberg): Distingue dos niveles de desarrollo moral:

- **Nivel Convencional:** El individuo sigue las normas para encajar en su comunidad.
- **Nivel Post-convencional:** El sujeto es capaz de distinguir las normas comunitarias de los **principios universalistas de justicia**, pudiendo incluso criticar las normas de su propia sociedad si estas no son justas.

Niveles de Reflexión Ética

Seguendo a autores como Maliandi, se distinguen cuatro estratos en el fenómeno moral (el *ethos*):

1. **Nivel Pre-reflexivo (Reflexión Moral Spontánea):** Es la reflexión cotidiana y natural que surge ante la duda de "¿qué debo hacer?". Incluye el juicio moral espontáneo y la prédica moral (normativa). Es un saber práctico pero insuficiente por sí solo, ya que puede ser ingenuo.
2. **Nivel de Ética Normativa:** Surge al preguntar "**¿por qué?**" debo hacer algo. Es una tarea de fundamentación y crítica de las normas. Se utiliza la razón para buscar argumentos a favor o en contra de la validez de los principios morales.
3. **Metaética:** Es el estudio del lenguaje específico en el que se expresa la moral. Analiza el significado de los términos morales (qué significa "bueno", "justo", etc.). Es un **metalenguaje** que pretende ser neutral y no normativo.
4. **Ética Descriptiva:** Observa el fenómeno moral desde afuera, como una "facticidad normativa" (creencias, actitudes, costumbres). Es una labor científica (desde la psicología, sociología o antropología) que intenta describir cómo se comporta la gente sin juzgarlo. Es neutral.

Conclusión y Madurez Ética

La madurez ética en el profesional se alcanza al superar el nivel convencional de las normas para aspirar a criterios de **justicia universalistas** que protejan la dignidad de todos los involucrados. Transitar desde el saber espontáneo hacia una ética normativa y aplicada permite al profesional enfrentar conflictos de valores y consolidar una identidad integrada en su comunidad.

Clase 2 - Socrates

Clase 2 - Sócrates

La Figura de Sócrates y su Contexto

Sócrates (Atenas, 470-399 a. C.) es una figura fundamental de la filosofía que no dejó obra escrita; su pensamiento se conoce principalmente a través de sus discípulos, especialmente Platón (en sus diálogos de juventud como la *Apología* y el *Critón*) y Jenofonte. Su importancia radica en su actitud ante la vida: un buscador constante de la sabiduría y la virtud, caracterizado por una coherencia absoluta entre su pensamiento y sus actos.

A diferencia de los **Sofistas**, que eran maestros ambulantes que cobraban por enseñar retórica y se autodenominaban "sabios" (*Sophoi*), Sócrates se presentaba como un "amante de la sabiduría" (filósofo). Mientras los sofistas defendían posturas relativistas, Sócrates buscaba verdades universales. Su sabiduría comenzaba con el reconocimiento de su propia ignorancia, inmortalizado en la frase: "Solo sé que no sé nada". Para él, la verdad es un **Aletheia** (develamiento), un proceso permanente de quitar los velos de la ignorancia.

La Búsqueda de la Verdad Universal

Para Sócrates, la filosofía no debe centrarse en la naturaleza, sino en las cosas morales y en la búsqueda de **definiciones universales**. Consideraba que, aunque los actos humanos y las circunstancias sean cambiantes (contingentes), la Verdad es universal y constante.

- **Esencia y Definición:** El objetivo es captar el "qué" de las cosas (su esencia). Por ejemplo, si se logra definir qué es la justicia de manera universal, se obtiene un criterio absoluto para regir la conducta, superando el relativismo donde la justicia cambia según la ciudad o la conveniencia.
- **Interioridad:** La verdad no se inventa, sino que se encuentra en el interior de cada ser humano. De aquí surge su máxima: "**Conócete a ti mismo**", que invita a descender al propio espíritu para descubrir la verdad que habita en **El Método Socrático**

El camino para acceder a la verdad universal es el diálogo, estructurado en tres momentos o fases:

- **Fase Negativa (Ironía y Refutación):**
 - **Ironía:** Consiste en fingir ignorancia sobre un tema para que el interlocutor se explaye y exponga lo que cree saber.
 - **Refutación:** A través de preguntas, se demuestra la existencia de contradicciones en el pensamiento del otro. El objetivo es eliminar ideas falsas y que el interlocutor tome conciencia de su propia ignorancia.
- **Fase Positiva (Mayéutica):**
 - **Mayéutica:** Significa "dar a luz". Es el arte de ayudar al interlocutor a sacar de sí mismo la verdad y las ideas latentes. Busca llegar a definiciones no contradictorias que representen la ciencia o saber verdadero (*Episteme*), en oposición a la simple opinión (*Doxa*), que es relativa y cambiante.

El Intelectualismo Ético

Esta es la posición central de la ética socrática, basada en la estrecha relación entre el saber, la virtud y la felicidad.

- **Saber es igual a Virtud:** Quien conoce lo recto y lo justo, actuará con rectitud. Sócrates sostiene que **nadie obra mal a sabiendas**; el mal es consecuencia de la ignorancia. El pecado o error moral es, en esencia, un error de conocimiento.
- **Ciencia y Carácter:** La ciencia no es solo teoría, sino que incluye la fuerza de carácter para dominar impulsos y purificar el alma.
- **Unidad de las Virtudes:** No hay una distinción nítida entre las virtudes; todas se identifican con el saber. Quien es valiente es también justo y bueno.
- **La Felicidad (Eudaimonía):** El hombre virtuoso es feliz. La felicidad es un estado del alma caracterizado por la paz interior, la quietud y la calma. El "sabio" experimenta una gratificación interna por actuar bien, mientras que el injusto sufre una perturbación interna más dolorosa que cualquier castigo externo.

La Defensa de la Ley y la Justicia (El Diálogo "Critón")

El compromiso de Sócrates con sus principios se puso a prueba tras ser condenado a muerte bajo acusaciones de corromper a la juventud y no creer en los dioses. En el diálogo *Critón*, su amigo le propone huir de la prisión para salvar su vida, pero Sócrates rechaza la propuesta basándose en los siguientes argumentos:

- **Superioridad del "vivir bien":** No se trata de simplemente vivir (mera supervivencia), sino de vivir con sentido y virtud.
- **No responder a la injusticia con injusticia:** Aunque su condena fuera injusta, cometer una nueva injusticia (huir y violar la ley) no es la respuesta correcta.
- **El compromiso con las Leyes:** Fugar de la ciudad significaría romper un compromiso tácito con las leyes que lo protegieron y permitieron su educación. Huir corrompería las leyes y destruiría su autoridad moral, invalidando todas sus enseñanzas anteriores.

En conclusión, la ética socrática propone que la educación y la búsqueda de la verdad son el camino directo hacia la virtud y la felicidad del alma, estableciendo que el respeto a la legalidad y la coherencia entre vida y pensamiento son los pilares de un modelo de vida justo.

Clase 3 - Aristoteles

Clase 3 - Aristóteles

I. La Ética Aristotélica: Una Ética Teleológica

La ética de Aristóteles se centra en la naturaleza humana y se define como **teleológica** o finalista, ya que sostiene que toda actividad, arte o investigación humana tiende hacia un **fin** (telos), y ese fin es siempre un **bien**.

El Bien Supremo: La Felicidad (Eudaimonía)

Aunque los seres humanos persiguen múltiples fines, estos se organizan jerárquicamente. Existen fines que son solo medios para otros, pero debe existir un **Fin Último** que se valore por sí mismo. Aristóteles identifica este Bien Supremo como la **Felicidad**. Para que un bien sea considerado el Bien Supremo, debe cumplir dos requisitos:

- **Apetecible por sí mismo:** Debe ser absolutamente final y no buscarse por otra cosa.
- **Autosuficiente (Autarquía):** Debe tornar la vida amable por sí solo, permitiendo al hombre gobernarse a sí mismo.

Crítica a los Géneros de Vida Superficiales

La gente suele buscar la felicidad en tres ámbitos que, según Aristóteles, no cumplen con los requisitos del Sumo Bien:

- **El Placer:** Es propio de las "naturalezas vulgares" o de los animales. Lleva a la dependencia del objeto de placer y no hace al hombre autárquico.
- **Los Honores:** Es el fin de la vida política. Sin embargo, los honores dependen de quien los otorga y no de quien los recibe, mientras que el verdadero bien debe ser algo propio y difícil de arrebatar.
- **La Riqueza:** El dinero es solo un medio para obtener otras cosas, nunca un fin en sí mismo.

La Naturaleza de la Felicidad y la Función del Hombre

Para descubrir en qué consiste la verdadera felicidad, es necesario identificar la **función propia del ser humano**. Al igual que un músico es bueno cuando toca bien su instrumento, el hombre será feliz cuando realice de modo excelente la actividad que lo define:

- El hombre es un **animal racional**. Su excelencia reside en su **capacidad de pensar**.
- Por lo tanto, la felicidad consiste en el ejercicio de la **razón** y en realizar esta actividad de modo excelente o perfecto a lo largo de toda la vida.

El Concepto de Virtud (Areté)

La excelencia humana se denomina **virtud**. Aristóteles la define como: *"un hábito, una cualidad que depende de nuestra voluntad, consistiendo en este medio que hace relación a nosotros y que está regulado por la razón en la forma que lo regularía el hombre verdaderamente sabio"*.

- **La virtud es un hábito:** No nace de un acto aislado, sino de la costumbre y la práctica constante (praxis). Un mal acto no nos hace malos, así como un solo día de virtud no nos hace virtuosos.
- **El Término Medio (Mesotes):** La virtud consiste en encontrar el equilibrio entre dos vicios: uno por exceso y otro por defecto. Por ejemplo, la valentía es el término medio entre la cobardía (defecto) y la temeridad (exceso).

Virtudes Morales Fundamentales

Las virtudes resultan impuestas por la razón sobre los instintos y provienen de actos de elección:

- **Justicia:** Referencia al orden, igualdad y armonía en la dimensión individual y social.
 - **Fortaleza:** Alejar el temor y enfrentar los peligros con seguridad.
 - **Templanza:** Moderación de los apetitos sensibles sometiéndolos a la razón.
 - **Prudencia:** Virtud que permite distinguir lo que es beneficioso o perjudicial para el hombre.
-

II. La Ética Kantiana: Una Ética del Deber

Immanuel Kant propone un giro radical al separar la ética de la búsqueda de la felicidad o los resultados. Su ética es **deontológica**, centrada en el cumplimiento del deber por el deber mismo.

La Buena Voluntad

Para Kant, lo único que puede ser considerado bueno sin restricción es la **buena voluntad**. Otras cualidades (inteligencia, valor, riqueza) pueden ser buenas o malas según la intención con que se usen. La buena voluntad es buena en sí misma, independientemente de si logra o no sus objetivos. Lo que importa es el "querer", no como mero deseo, sino como el empleo de todos los medios disponibles.

El Concepto de Deber: Obrar "por deber" vs "conforme al deber"

Kant distingue entre la legalidad de un acto y su moralidad:

- **Obrar conforme al deber (Legalidad):** Es cuando la acción coincide con lo que el deber manda, pero se realiza por una **inclinación** (interés personal, beneficio, miedo o sentimiento). Estos actos son moralmente neutros.
 - *Inclinación mediata:* Realizar el deber como medio para otro fin (ej. ayudar a alguien para que luego me ayude).
 - *Inclinación inmediata:* Realizar el deber por afecto o placer (ej. ayudar a un amigo porque lo quiero).
- **Obrar por deber (Moralidad):** Es actuar exclusivamente por respeto a la ley moral, incluso si va en contra de nuestros deseos o nos perjudica. Solo estos actos tienen **valor moral**.

El Imperativo Categórico

La ley moral tiene la forma de un mandato o imperativo. Kant distingue entre:

- **Imperativo Hipotético:** Mandato condicionado ("si quieres X, haz Y"). Actuar por miedo al castigo o búsqueda de premio.
- **Imperativo Categórico:** Mandato absoluto e incondicionado, válido para todos los seres racionales.

Kant ofrece dos formulaciones principales del Imperativo Categórico:

1. **Fórmula de la Ley Universal:** *"Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal"*. Significa que antes de actuar, debo preguntarme si me gustaría que todo el mundo hiciera lo mismo en mi situación. Si la respuesta es no, la acción es moralmente mala.
2. **Fórmula de la Humanidad:** *"Obra de tal modo que consideres a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio"*. Las personas no deben ser usadas como instrumentos para fines ajenos.

Clasificación de la Ética Kantiana

- **A priori:** No se basa en la experiencia, sino en la razón pura. Es independiente de lo que suceda en el mundo.
- **Formal:** No nos dice *qué* debemos hacer (contenido), sino *cómo* debemos actuar (la forma de nuestra voluntad).
- **Autónoma:** El ser racional se da a sí mismo su propia ley moral. No depende de autoridades externas (Dios, Estado) ni de deseos naturales.

Presupuestos Ontológicos: Los Dos Mundos

Kant afirma que el hombre vive simultáneamente en dos dimensiones:

- **Mundo de la Naturaleza (Fenomenico):** El hombre es un ser natural regido por leyes de causalidad (necesidades biológicas, instintos e inclinaciones). Aquí no hay libertad.
- **Mundo Racional (Nouménico):** El hombre es un ser racional capaz de actuar con **libertad**. Aquí rige la ley moral. La moralidad solo es posible porque el hombre tiene la capacidad de apartarse de sus instintos y actuar por deber.

Clase 4 - Utilitarianismo

Clase 4 - Utilitarismo

Definición y Origen del Utilitarianismo

El utilitarismo es una corriente ética y filosófica que surgió en Inglaterra durante los siglos XVIII y XIX, principalmente en el contexto de la Segunda Revolución Industrial y la era victoriana. Sus máximos exponentes son **Jeremy Bentham** (considerado el creador) y **John Stuart Mill** (quien reformuló y perfeccionó la teoría).

Se define esencialmente como una **filosofía consecuencialista**. Esto significa que el valor moral de una acción no reside en la intención del sujeto o en la naturaleza intrínseca del acto, sino exclusivamente en sus resultados o consecuencias. La corrección de una acción se juzga según su capacidad para producir felicidad o placer.

El Principio de Utilidad o de la Mayor Felicidad

El fundamento de la moral utilitarista es el **Principio de la Mayor Felicidad**: una acción es correcta si resulta útil o beneficiosa para alcanzar la máxima felicidad posible para el mayor número de personas.

- **Lo Bueno:** Se identifica con lo útil, que a su vez es aquello que produce placer y ausencia de dolor.
- **La Felicidad:** Se define como la presencia de placer y la ausencia de dolor; la infelicidad es el dolor y la privación de placer.
- **La Ética como Ciencia:** Bentham intentó transformar la ética en una ciencia empírica estableciendo criterios objetivos para realizar un "cálculo" de placeres y dolores.

El Cálculo de Placeres (Bentham)

Para determinar si una acción es moralmente correcta, Bentham propuso medir el valor de un placer o un dolor según cuatro circunstancias principales:

1. **Intensidad:** Qué tan fuerte es el placer.
2. **Duración:** Cuánto tiempo dura.
3. **Certidumbre o Incertidumbre:** Qué tan seguros estamos de que ocurrirá.
4. **Proximidad o Lejanía:** Qué tan pronto se obtendrá.

Si, tras el cálculo, lo bueno supera a lo malo, la acción se considera moral.

Clasificación y Calidad de los Placeres (Mill)

John Stuart Mill introdujo una distinción cualitativa que Bentham no consideraba, defendiendo que no todos los placeres valen lo mismo. Mill argumentaba que los placeres superiores son preferibles por ser más duraderos y estables.

- **Placeres Bajos:** Son los placeres corporales, animales, fugaces e inestables.
- **Placeres Elevados (Superiores/Espirituales):** Son aquellos derivados del ejercicio de las facultades superiores humanas: la inteligencia, la creatividad, el estudio, la lectura y la contemplación del arte.

Mill sostiene que cualquier persona que haya experimentado ambos tipos de placer preferirá los superiores, afirmando: *"Es mejor ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho; mejor ser un Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho"*.

El Bienestar General y el Sacrificio

El utilitarismo no busca solo la felicidad individual, sino el incremento del **Bienestar General**. La felicidad propia es importante, pero debe contribuir a la "Felicidad Total".

- **Misión de la Política y Educación:** Mill destaca que deben nivelar desigualdades y generar un sentimiento de unidad, garantizando que la felicidad individual esté ligada a la general.
- **El Sacrificio:** El utilitarismo reconoce el valor de renunciar a la propia felicidad (sacrificio), pero **solo** si este sacrificio tiene como fin aumentar la felicidad de los demás. Un sacrificio que no produzca un bien común mayor es considerado un desperdicio y no tiene valor por sí mismo.

Versiones del Utilitarismo: Acto vs. Regla

Existen dos formas de aplicar el criterio de utilidad ante situaciones particulares:

- **Utilitarismo del Acto:** Evalúa cada acción individualmente según sus consecuencias inmediatas. Considera que las reglas morales (como "no mentir") son solo guías empíricas que pueden romperse si en una situación específica mentir produce mayor felicidad.
- **Utilitarismo de la Regla:** Sostiene que la rectitud de un acto no se juzga por sus consecuencias directas, sino por las consecuencias de adoptar una regla general. Por ejemplo, aunque mentir en un caso específico parezca útil, la regla general de "decir la verdad" es la que produce mayores beneficios sociales a largo plazo, por lo que debe respetarse.

Ejemplo del dilema del incendio: Ante la opción de salvar a un médico famoso (que puede salvar muchas vidas en el futuro) o a un padre (empleado de correos), el utilitarismo del acto elegiría al médico. El utilitarismo de la regla podría defender rescatar al padre basándose en que valorar los vínculos familiares es una regla ética más beneficiosa para la sociedad en general.

Oposición a la Ética de Kant

El utilitarismo se sitúa en las antípodas de la ética kantiana:

- **Kant (Deontología):** Se centra en la **intención** y el deber. Mentir siempre es malo, sin importar el resultado.
- **Utilitarismo (Consecuencialismo):** Se centra en el **resultado**. Mentir puede ser bueno si las consecuencias son beneficiosas (como en el caso de una "mentira piadosa"). En esta postura, las reglas admiten excepciones según el caso particular.

Críticas y Objeciones Comunes

A pesar de su pragmatismo, el utilitarismo enfrenta críticas importantes:

- **Vigencia del Deseo:** Se le objeta que reducir la felicidad a "alcanzar lo que se desea" es un mandato vacío que no distingue entre deseos contradictorios.
- **Riesgo de Totalitarismo:** El concepto de "la mayor felicidad para el mayor número" podría usarse para justificar el sacrificio de los derechos o la libertad de una minoría en favor de una mayoría (por ejemplo, justificar sociedades paternalistas o incluso atrocidades si estas generan un "consenso" de bienestar para el resto).
- **Relativismo Ético:** Al no poseer un patrón absoluto y depender de las circunstancias, puede caer en un relativismo donde opiniones opuestas sean igualmente válidas. Sin embargo, Mill defiende que existen generalizaciones basadas en la naturaleza humana (todos deseamos respeto y nadie desea el maltrato).

Clase 5 - Modernidad

Clase 5 - Modernidad

La Modernidad: Surgimiento y Definición

La Modernidad se define como un período de emergencia de una nueva organización societal en la que el **Estado** se consolida como la institución dominante y la **burguesía** como el grupo social principal. Este proceso cultural, también identificado con la **Ilustración o Iluminismo**, se caracteriza fundamentalmente por el **dominio de la razón** sobre todos los ámbitos de la vida humana.

Su origen se rastrea desde la Baja Edad Media con el desarrollo del capitalismo y se fortalece durante el Renacimiento (siglos XV y XVI). Factores clave en su consolidación incluyen:

- **Políticamente:** La autoridad de los reyes, apoyada por la burguesía, se impuso sobre los señores feudales y el papado, dando nacimiento a los **Estados nacionales** y a la era de las codificaciones en el derecho.
- **Científicamente:** La transición de la concepción medieval (centrada en Dios y la salvación del alma) hacia una visión **antropocéntrica y profana**. Descubrimientos como la teoría heliocéntrica de Copérnico y las investigaciones de Galileo Galilei pusieron en crisis el pensamiento teocéntrico.
- **Religiosamente:** La Reforma Protestante del siglo XVI promovió la libre interpretación de la Biblia, lo que recluyó la religión a la conciencia individual, retirándola de los asuntos públicos.

Modernidad e Iluminismo: Razón y Técnica

El Iluminismo establece a la **razón** como el eje articulador de la vida. Junto a ella aparece la **técnica**, definida como la aplicación racional del conocimiento para la producción de objetos. En esta etapa, el conocimiento deja de considerarse un don de una divinidad superior para entenderse como un proceso humano y cotidiano.

- **El Enciclopedismo:** Surgido en la Francia del siglo XVIII, este movimiento buscó sistematizar y divulgar el saber técnico de artesanos y gremios, sacando el conocimiento de los círculos exclusivos de la aristocracia. Bajo la dirección de Diderot y D'Alembert, la *Enciclopedia* promovió la idea de que el conocimiento es útil, debe divulgarse y posee un carácter liberador: a mayor instrucción, mayor virtud y felicidad.
- **La Crítica a la Modernidad Técnica:** A pesar del potencial liberador de la técnica, la Revolución Industrial introdujo la fábrica moderna y la cadena de montaje (mecanización del trabajo). Obras como *Tiempos Modernos* de Chaplin cuestionan cómo la técnica terminó, en muchos casos, convirtiéndose en una nueva forma de dominación sobre el trabajador.

Ejes de Análisis: El Mito del Progreso

Uno de los pilares de la Modernidad es la idea de **progreso**, visualizado como el desenvolvimiento inexorable de la historia a través de una ley causal-natural. Bajo esta filosofía:

- El futuro y el progreso se perciben como realidades tangibles y constantes.
- Se cree que la ciencia y el razonamiento científico conducen a la sociedad hacia un perfeccionamiento lineal y exponencial.
- Este progreso implica una **emancipación respecto de la naturaleza**; es decir, existe una correlación directa entre el paso del tiempo, la acumulación de conocimiento y la independencia de los seres humanos frente al entorno natural.

Crítica al Positivismo

El Positivismo, impulsado por Augusto Comte, sostiene que el avance científico permite clasificar y jerarquizar a las sociedades. Sin embargo, esta visión ha sido objeto de profundas críticas:

- **Justificación de la desigualdad:** La idea de sociedades "superiores" e "inferiores" ha servido históricamente para justificar guerras, genocidios (como el nazismo), racismo y explotación económica bajo un supuesto "origen natural".
- **Crisis Darwiniana:** La teoría de la evolución de Darwin y Wallace refutó el progreso lineal de Comte. La ciencia demostró que no existe un progreso hacia la perfección, sino un proceso de **adaptación al entorno**. No sobrevive el más apto en términos de superioridad, sino el que mejor se adapta a los cambios del medio.
- **Monismo Metodológico:** Se critica al positivismo por intentar aplicar el mismo método de las ciencias naturales a las ciencias sociales y la economía. Esta visión determinista y materialista ignora la naturaleza creativa y dinámica de los seres humanos, simplificando la historia al no contemplar variables culturales complejas.

El Plano Ético y las Normas Universales

La Modernidad transformó la base de la moralidad. Mientras que en la Edad Media las normas se fundamentaban en la tradición religiosa católica, la Reforma Protestante y las guerras de religión quebraron esa unidad.

Los iluministas buscaron establecer **normas universales fundamentadas racionalmente**, que no dependieran de una cultura o religión específica, sino que valieran para todos por igual. Emmanuel Kant es el autor clave en este aspecto, proponiendo a través de la razón práctica que los requisitos de racionalidad y universalidad son complementarios para la ética moderna.

Grandes Proyectos Colectivos de la Modernidad

Tres pensadores fundamentales ofrecieron visiones sobre el desarrollo racional y lógico de la historia:

1. **Augusto Comte (Positivismo):** Propuso la "ley de los tres estadios", donde la humanidad evoluciona del estado religioso al metafísico, para finalmente alcanzar el **estado positivo (científico)**, donde el conocimiento es objetivo y "amoral".
2. **Hegel (Filosofía de la Historia):** Planteó que la historia es el desenvolvimiento racional del "espíritu", una marcha constante hacia mayores grados de **libertad**.
3. **Karl Marx (Socialismo):** Denunció las condiciones del modo de producción capitalista y planteó que, mediante la revolución, la historia avanzaría hacia el socialismo, estableciendo la propiedad colectiva y la desaparición de las clases sociales.

A pesar de sus diferencias, los tres comparten la visión moderna de que existe un desarrollo lógico de la historia y que la humanidad, como conjunto, puede progresar a través de proyectos colectivos.

Conclusión

La Modernidad se construyó sobre los pilares del **orden, el progreso y la verdad universal**. Si bien este optimismo racionalista sentó las bases del mundo contemporáneo y los avances científicos, también generó tensiones al demostrarse que el avance técnico no garantiza automáticamente el progreso moral de la humanidad.

Clase 6 - PosModernidad

Clase 6 - Posmodernidad

Introducción a la Posmodernidad y la Crítica a la Razón

La posmodernidad surge como un proceso crítico que cuestiona los pilares de la modernidad ilustrada, especialmente la noción de la razón como sinónimo de progreso inevitable. Este quiebre se fundamenta en los fracasos históricos del siglo XX, donde la "era de la razón" culminó en tragedias como el bombardeo de Guernica y los centros de exterminio nazi; eventos que demostraron que la razón puede ser utilizada como una herramienta al servicio del poder y la destrucción masiva.

- **La Verdad como Construcción:** En el pensamiento posmoderno, la verdad pierde su carácter universal y objetivo. Se entiende como una construcción múltiple y variable, dependiente de la perspectiva de quien la plantea. No existe una "verdad absoluta", sino interpretaciones moldeadas por prejuicios y contextos culturales.
- **El Rol del Lenguaje:** Se sostiene que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea. No existe el pensamiento sin lenguaje; por lo tanto, el conocimiento es relativo y no existe un único tipo de saber legítimo.

La Producción en la Posmodernidad (Sociedad Post-industrial)

Bajo la óptica de Jean-François Lyotard, la posmodernidad se vincula con la "sociedad post-industrial" o "capitalismo tardío". Este modelo económico representa un cambio radical respecto a la era industrial previa.

- **De Taylor al Fordismo Sólido a la Flexibilidad:** Mientras que la modernidad se basaba en el modelo taylorista de producción en masa (grandes series y líneas de montaje), la posmodernidad se caracteriza por la producción de pequeñas series de artículos con una vida útil breve. La innovación constante desactualiza los productos rápidamente, fomentando un ciclo de consumo acelerado.
- **Automatización y Cibernética:** La sustitución del trabajador por máquinas y computadoras genera el "fantasma del desempleo", pero también transforma la estructura de las clases trabajadoras. Hay una disminución de obreros industriales y un aumento de profesionales técnicos, científicos y empleados del sector servicios (sector terciario).
- **El Conocimiento como Fuerza de Producción:** En este contexto, la circulación de la información y el conocimiento especializado son imprescindibles. El trabajador debe someterse a una **capacitación permanente** para no quedar obsoleto ante el cambio tecnológico constante. El marketing se vuelve esencial: ya no basta con ser profesional, hay que saber "vender el servicio".

Posmodernidad como Hipermodernidad

Esta perspectiva considera a la modernidad no como algo que terminó, sino como un movimiento que se ha acelerado al extremo. La producción cultural se vuelve vanguardista y efímera, impulsada por un consumo rápido de signos y lenguajes.

- **Disolución de lo Social:** Se produce una separación tajante entre la **instrumentalidad** (gestionada por empresas y mercados) y el **sentido** (que se vuelve puramente privado). La política deja de intentar cambiar la vida social para convertirse en una gestión pragmática del poder; los parlamentos pasan a ser gestores de intereses económicos en lugar de representantes de demandas sociales.
- **Ruptura con el Historicismo:** La posmodernidad rompe con la idea de "progreso lineal" o sucesión histórica. En su lugar, propone la **simultaneidad**. Gracias a medios como la televisión e internet, lo que está lejos en el tiempo o el espacio se vuelve próximo y actual, destruyendo la idea de una unidad cultural única.

- **Ecologismo Cultural:** Se opone al universalismo moderno, defendiendo un pluralismo cultural donde el universo cultural y el universo técnico están disociados.

La Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman utiliza la metáfora de la "liquidez" para describir el estado actual de la sociedad, en contraposición a la "solidez" de la modernidad previa. Lo líquido representa la incapacidad de mantener una forma fija y la tendencia al cambio perpetuo sin un objetivo mayor que el cambio mismo.

- **Inestabilidad e Incertidumbre:** En la modernidad líquida, todo es móvil. Los factores que impulsan esta fluidez son la privatización (donde las empresas tienen más poder que los Estados), la velocidad tecnológica de internet y las migraciones constantes.
- **Individualismo Generalizado:** Los individuos ya no se rigen por modelos fijos o consecuencias a largo plazo, sino por la búsqueda inmediata de deseos. El individuo está solo ante sus elecciones y, para llenar el vacío de sentido y la incertidumbre, recurre al **consumo**.
- **Identidad y Consumo:** La identidad individual ya no es algo dado o estable, sino algo que se construye y muestra a través de lo que se consume. El bienestar personal se traduce en la adquisición de objetos y servicios, un fenómeno potenciado por los medios de comunicación y figuras como *influencers* (youtubers, instagramers), que dictan qué consumir para "ser".

Desafío Ético de la Época

Vivir en la posmodernidad implica navegar en un mar de incertidumbre donde los vínculos humanos se vuelven frágiles y parecen diseñados para el "desecho rápido". El desafío ético para el profesional actual reside en encontrar un sentido y un compromiso genuino en un mundo donde el consumo define la identidad y los valores son tan volátiles como el mercado tecnológico. El compromiso ya no es con grandes relatos revolucionarios, sino con la navegación responsable en un entorno individualista y fragmentado.

Clase 7 - Etica Aplicada

Clase 7 - Ética Aplicada

Definición de Ética Aplicada

La ética aplicada representa el tránsito de la teoría moral a la acción concreta. Etimológicamente, proviene del latín *applico* ("arrimar" o "poner en contacto"), lo que alude a la intersección entre los principios normativos universales y la práctica cotidiana en contextos específicos (profesionales, empresariales, médicos, etc.).

- **Confluencia de Niveles:** En esta disciplina confluyen dos dimensiones: la **ética normativa** (que fundamenta el "por qué" debemos actuar de cierta forma) y la **reflexión moral** (que se encarga de la aplicación de hecho en situaciones particulares).
- **Propósito:** No se limita a preguntar qué es lo bueno, sino cómo implementar esos valores en el mundo real, exigiendo que las organizaciones miren más allá del beneficio económico inmediato.

Momentos o Pasos en la Aplicación

La tarea aplicadora de la ética no es mecánica, sino un proceso de maduración de la conciencia moral que sigue dos momentos fundamentales:

1. **Mirada a la Ética Normativa:** Se observan los criterios y sugerencias de las teorías éticas fundamentales para extraer elementos de valoración moral, como la intención del sujeto o el resultado de la acción.
2. **Análisis de la Situación Concreta:** Es la obra de la reflexión moral ante casos específicos o situaciones hipotéticas. Requiere un conocimiento preciso de la realidad social, tecnológica y científica para ofrecer respuestas ajustadas y comprometidas. Este proceso se define como una "mayéutica de la conciencia moral", donde el individuo esclarece su propio saber moral práctico.

Ética como Filosofía Moral

La ética se entiende como una rama de la filosofía que no inventa la moral, sino que la analiza como una estructura inherente a todas las civilizaciones. Posee tres funciones esenciales:

1. **Aclarar:** Definir qué es lo moral y cuáles son sus rasgos distintivos.
2. **Fundamentar:** Investigar cuáles son las razones por las que los seres humanos se comportan moralmente.
3. **Aplicar:** Trasladar los resultados de las dos funciones anteriores a los distintos ámbitos de la vida social (ética aplicada).

Contenidos Mínimos de una Ética Cívica

La ética cívica nace del ideal de la Ilustración, que concibe a los seres humanos como individuos autónomos capaces de darse a sí mismos sus propias leyes.

- **Del Súbdito al Ciudadano:** En el ámbito político, los hombres dejan de ser subordinados para ser ciudadanos; esto implica que ninguna autoridad puede imponerles un ideal de felicidad o modos de conducta sin su consentimiento voluntario.
- **Convivencia Autónoma:** Se basa en la convicción de que somos capaces de decidir cómo organizar nuestra convivencia mediante el conocimiento de lo que consideramos bueno, sin recurrir a proyectos impuestos por autoridades externas.
- **Corresponsabilidad:** Una sociedad moralmente alta requiere que todas sus instituciones (políticas, empresariales, periodísticas) se "remoralicen". Si se asume que ciertos sectores son intrínsecamente inmorales, la estructura de la vida humana se asentaría sobre una inmoralidad constante, invalidando la posibilidad de una ética cívica.

Funciones de la Ética Cívica

Los mínimos éticos compartidos permiten que una sociedad pluricultural conviva de manera enriquecedora, cumpliendo dos tareas primordiales:

1. **Crítica Moral:** Permite denunciar el comportamiento de personas e instituciones que violan los mínimos éticos (corrupción, publicidad engañosa, falta de transparencia).
 2. **Diseño Institucional:** Facilita el esfuerzo conjunto para crear organizaciones legitimadas socialmente sobre la base de convicciones morales compartidas.
- **Ética vs. Legalidad/Religión:** Aunque el derecho (marco legal) y la religión ofrecen límites a la conducta, la ética crítica va más allá, buscando una justicia racional que no siempre coincide con lo que es legal o con los dogmas religiosos.

Moral Crítica, Derecho Positivo y Moral Social

Para tomar decisiones racionalmente justas, es indispensable distinguir entre tres conceptos:

- **Derecho Positivo:** Es el conjunto de leyes vigentes y promulgadas legítimamente en un país. Sin embargo, el cumplimiento de la ley no garantiza la justicia (ejemplos históricos: el derecho nazi o el Apartheid en Sudáfrica).
- **Moral Social:** Son las costumbres, hábitos y la conciencia moral vigente en una sociedad determinada en un momento dado. Puede estar influenciada por ideologías que encubren la opresión.
- **Moral Crítica (o Universal):** Es el criterio racional y universal que permite cuestionar y condenar tanto leyes vigentes como costumbres sociales si estas son injustas. La ética de las organizaciones debe recurrir siempre a los principios de la moral crítica para no conformarse con la mera legalidad.

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

La RSE surge a mediados del siglo XX y se consolida en los años 80 como un eje inevitable de la vida corporativa. Su origen se rastrea hasta la Revolución Industrial y la modificación de las relaciones sociales. Se divide principalmente en dos concepciones:

1. **Concepción de Milton Friedman:** Sostiene que la única responsabilidad de la empresa es ante sus accionistas. Su obligación es incrementar las utilidades respetando las "reglas de juego". Bajo esta visión, los beneficios sociales se producen de forma **indirecta** a través del libre mercado y la búsqueda del interés propio (Adam Smith).
2. **Concepción de Keith Davis y otros:** Argumenta que la empresa tiene obligaciones **directas** con la sociedad. Dado que la actividad empresarial produce consecuencias que no están relacionadas con el mercado, debe asumir su impacto en el entorno.

Costos y Beneficios Sociales

Dentro del marco de la RSE moderna, la actividad empresarial genera efectos que repercuten directamente en el ambiente y la comunidad, los cuales a menudo carecen de una medición económica simple:

- **Costos Sociales:** Son las consecuencias nocivas del accionar empresarial, como el aumento de la desocupación, la contaminación ambiental o el incremento de los índices de pobreza.
- **Beneficios Sociales:** Son los impactos positivos, como el incremento en el nivel de vida de la población.
- **Desarrollo Sustentable:** Las empresas deben preocuparse por su rendimiento financiero a largo plazo y por el bienestar general, procurando un desarrollo que resguarde los recursos naturales y culturales como patrimonio común de la humanidad. La ética profesional exige que el experto sea, además de un técnico eficiente, un ciudadano responsable comprometido con su entorno.

Clase 8 - La privacidad de los datos

Clase 8 - La privacidad de los datos

Los Datos en la Cuarta Revolución Industrial

En el contexto actual, la información se ha transformado en una de las mercancías más codiciadas a nivel global. Los datos constituyen la **materia prima de la llamada "cuarta revolución industrial"**, donde cada interacción digital (el tiempo dedicado a una imagen, las páginas visitadas o el uso del teléfono) se convierte en un indicador valioso.

Bajo la premisa de "mejorar la experiencia del usuario", las empresas recopilan y almacenan volúmenes masivos de información personal. Esto plantea un dilema ético fundamental: la delgada línea entre la utilidad comercial y el respeto a la integridad del individuo, especialmente cuando los usuarios no siempre son conscientes de la magnitud de los datos que ceden.

Clasificación de la Información: Datos Privados y Datos Sensibles

Es fundamental distinguir entre dos categorías de información que forman parte de la identidad de una persona:

- **Datos Privados:** Es aquella información que permite identificar de manera directa a un individuo. Incluye el nombre completo, el número de documento de identidad, la fecha de nacimiento y el domicilio.
- **Datos Sensibles:** Según la **Ley 25.326**, son aquellos que revelan aspectos íntimos o que podrían dar lugar a discriminación. Incluyen el origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, así como información referente a la salud o a la vida sexual. Estos datos son más ambiguos y dependen del contexto sociocultural, abarcando desde historias clínicas hasta experiencias traumáticas o consumos personales.

Diferencia entre Privacidad y Confidencialidad

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, tienen objetivos éticos distintos que el profesional debe diferenciar:

- **La Privacidad:** Se refiere a la **persona**. Es el derecho del individuo a controlar el acceso a su propia persona y a decidir bajo qué condiciones permite que otros (como investigadores o empresas) obtengan su información. Respetar la privacidad implica reconocer que esta noción varía según la cultura y el individuo. Invadirla se considera una profanación del espacio personal.
- **La Confidencialidad:** Se refiere a la **información**. Es el conjunto de técnicas y compromisos destinados al resguardo de los datos una vez que han sido obtenidos. En ámbitos sociales, implica el uso de nombres ficticios o protección de registros; en el ámbito cibernético, es un tema prioritario para garantizar que la información no sea accedida por terceros no autorizados.

Marco Legal

El derecho a la privacidad es un pilar de las sociedades democráticas y un derecho humano fundamental, tanto en el mundo físico como en el digital. En Argentina, la **Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326)** establece el marco normativo para salvaguardar la confidencialidad. Esta ley impone obligaciones estrictas a los responsables de bases de datos para asegurar que el tratamiento de la información sea lícito y respetuoso de los derechos de los ciudadanos.

Medidas Técnicas para Garantizar la Confidencialidad

Para custodiar eficazmente la información, se destacan tres métodos principales que deben ser aplicados de manera complementaria:

- **Cifrado de datos:** Consiste en el uso de algoritmos matemáticos que vuelven los datos ilegibles para quien no posea las claves correspondientes. Utiliza una clave interna (del emisor) y una externa (del receptor), protegiendo documentos, fotos y videos.
- **Autenticación de dos pasos (2FA):** Añade una capa de seguridad extra más allá de la contraseña. Requiere verificar la identidad a través de un segundo factor, generalmente un código enviado al teléfono móvil asociado. Aunque algunos usuarios lo evitan por la dependencia del dispositivo, es uno de los métodos más efectivos contra el robo de identidad.
- **ID de usuario y contraseña:** Es el método tradicional y básico de control de acceso. Requiere la creación de una identidad vinculada a una clave secreta que solo el usuario debe conocer. Es vital contar con métodos de recuperación seguros en caso de compromiso de la cuenta.

El uso combinado de estas herramientas asegura que los datos viajen y se almacenen de forma íntegra, minimizando riesgos de exposición o robo.

Desafíos Deontológicos Actuales

El robo masivo de datos para su venta en la "dark web" es una problemática creciente. Estos datos son utilizados con fines mercantiles (perfilado de clientes) o políticos (influir en la opinión pública y decisiones individuales).

Existe una necesidad de **desmitificar la figura del "ladrón de datos"** como un individuo solitario en una habitación oscura. En la actualidad, estas prácticas pueden ocurrir dentro de organizaciones coordinadas. Ante esto, las políticas de privacidad de las empresas no deben ser solo documentos formales, sino marcos regulatorios internos reales que guíen la práctica profesional.

Imperativo Ético del Profesional

Para un Analista de Sistemas y otros profesionales del área, la protección de datos no es solo un reto técnico de ciberseguridad, sino un **imperativo ético**. La premisa fundamental es comprender que **detrás de cada dato hay una persona**. La responsabilidad deontológica consiste en garantizar que el avance tecnológico sirva a la humanidad y respete su dignidad, evitando que los intereses corporativos se antepongan a los derechos fundamentales de los usuarios.

Clase 9 - Sesgos

Clase 9 - Sesgos

Definición y Naturaleza de los Sesgos

El punto de partida para entender los sesgos es la distinción entre prejuicio y sesgo estadístico:

- **Prejuicio:** Se define como una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, sobre algo que no se conoce o se conoce mal. Es una postura tomada sin tener todos los elementos para un análisis correcto.
- **Sesgo (perspectiva estadística):** Es el tratamiento de un dato con una ponderación que no es adecuada, lo que concluye en resultados no reales o injustos.

En el ser humano, los sesgos surgen del procesamiento incompleto de la información. Sin embargo, cuando estos se trasladan al **Machine Learning**, el riesgo se multiplica exponencialmente debido a la magnitud de los datos y a la forma en que los ordenadores crean patrones lógicos simulados basándose en miradas parciales.

Sesgos en los Algoritmos

Un algoritmo es una secuencia de instrucciones para realizar una tarea. Aunque se perciben como herramientas neutrales, no lo son porque están diseñados por humanos y reflejan sus percepciones y prejuicios.

- **Reconocimiento Facial:** Estudios del NIST han demostrado que estos sistemas tienen una precisión significativamente menor al identificar a personas de color en comparación con personas blancas (siendo 10 a 100 veces más propensos a errores). Esto puede derivar en arrestos injustos y vigilancia desproporcionada.
- **Motores de Búsqueda:** Existe una crítica a la supuesta neutralidad de buscadores como Google. El monopolio de ciertos intereses privados y la falta de diversidad pueden llevar a algoritmos que privilegian ciertos estándares culturales y discriminan o estereotipan a grupos minoritarios (por ejemplo, arrojando resultados sexualizados o negativos al buscar sobre mujeres o niñas negras).
- **Publicidad Algorítmica:** Los algoritmos de distribución de anuncios pueden reforzar desigualdades de género, por ejemplo, mostrando anuncios de trabajos mejor remunerados a hombres con mayor frecuencia que a mujeres.
- **Justicia y Salud:** En el sistema penal, algoritmos como COMPAS han mostrado clasificar incorrectamente a personas negras como de "alto riesgo" con mayor frecuencia. En salud, los sistemas de predicción pueden estar sesgados contra minorías raciales, resultando en una asignación desigual de recursos médicos.

Sesgo en los Datos de Entrenamiento

La Inteligencia Artificial aprende a tomar decisiones según los datos que recibe. Si estos conjuntos de datos son deficientes, el sistema perpetúa el error:

- **Muestreo:** Ocurre cuando hay grupos sobrerrepresentados o subrepresentados (ej. entrenar un reconocimiento facial mayoritariamente con rostros blancos).
- **Etiquetado:** El sesgo también surge de cómo se categorizan los datos. Etiquetas inconsistentes en herramientas de reclutamiento pueden eliminar automáticamente a candidatos calificados si sus características no coinciden con el patrón histórico sesgado.

Sesgo Cognitivo

El procesamiento humano de la información está inevitablemente influido por experiencias y preferencias personales. Al seleccionar qué datos incluir o qué importancia darles, los desarrolladores incorporan sus propios sesgos cognitivos en la IA. No se trata solo de un error de "aprendizaje

automático", sino de factores humanos, institucionales y sociales que suelen pasarse por alto y que requieren una investigación profunda sobre cómo se crea la tecnología dentro de la sociedad.

Sesgos de Género

El sesgo de género en la IA es un reflejo de las brechas del mundo real:

- **Brecha de Acceso:** Las mujeres tienen estadísticamente menos acceso a telefonía móvil e internet en muchas regiones, lo que genera menos datos de origen femenino.
- **Salud e Infraestructura:** Históricamente, el cuerpo masculino ha sido el estándar para pruebas médicas y el diseño de edificios, ignorando las necesidades específicas de las mujeres.
- **Crédito e Identidad:** Los sistemas pueden asignar límites de crédito más bajos a mujeres basados en datos históricos desiguales. Además, la clasificación binaria simplista de género en los datos ignora la fluidez de las identidades de género, pudiendo resultar en tratamientos ofensivos o exclusión de grupos marginados.
- **Traducción y Reconocimiento de Voz:** El software de traducción a menudo refuerza estereotipos (asociando "doctor" a masculino y "enfermera" a femenino) y los sistemas de reconocimiento de voz suelen funcionar peor con voces femeninas o de personas no binarias.

Otros Sesgos Sociales

La confianza ciega en la objetividad de la IA es una ilusión peligrosa. Los algoritmos no son neutrales, sino productos de las culturas donde se crean. Además del género y la raza, los sesgos pueden filtrar:

- Miradas clasistas y simplificadas de grupos sociales.
- Discriminación por discapacidad o diversidad sexual.
- Falta de representación de la diversidad cultural, de credos o etaria.
- Imposición de estereotipos hegemónicos de belleza y comportamiento.

Extractivismo de Datos y el Sur Global

Existe una problemática denominada "**colonización extractivista de datos**". Grandes empresas tecnológicas extraen datos de comunidades (especialmente hispanohablantes y del Sur Global) sin costo alguno para entrenar modelos de lenguaje.

- **Posicionalidad:** La mayoría de los modelos de IA "piensan" bajo la perspectiva de personas del hemisferio norte, angloparlantes y blancas, incluso cuando hablan en español.
- **Falta de Retribución:** A diferencia de otras actividades extractivas como la minería que dejan regalías, el extractivismo de datos utiliza el tiempo y la cultura de las personas sin generar riqueza en esas comunidades, alimentando sistemas que luego no las representan adecuadamente.

Reflexiones para un Futuro Equitativo

Para combatir la discriminación algorítmica desde una ética profesional, se proponen las siguientes acciones:

- **Transparencia y Auditoría:** Los desarrolladores y usuarios deben comprender cómo funcionan los algoritmos y qué datos utilizan para tomar decisiones.
- **Regulación Gubernamental:** Es necesario establecer marcos legales que definan la discriminación algorítmica y permitan denunciar y sancionar a las empresas que infrinjan la protección de datos y los derechos individuales.
- **Responsabilidad Compartida:** La sociedad debe educarse sobre estos riesgos y exigir responsabilidad a las empresas. La ética profesional exige una mirada crítica sobre las herramientas utilizadas y la exigencia de mayor representatividad (especialmente del Sur Global) en el diseño de sistemas inteligentes.

Clase 10 - Exposición Social

Clase 10 - Exposición Social

Definición de Propiedad Intelectual en la IA

La propiedad intelectual en el ámbito de la IA comprende los derechos y protecciones legales otorgados a las creaciones o invenciones que resultan de estas tecnologías. Esto incluye no solo el **software** final, sino también los **algoritmos**, los **modelos** y los **conjuntos de datos**.

En la industria tecnológica, la PI es un motor fundamental para:

- Impulsar la competitividad y fomentar la innovación.
- Proteger las inversiones en investigación y desarrollo (I+D).
- Mantener la exclusividad de mercado y generar ingresos mediante licencias.

Sin embargo, el avance de la IA plantea desafíos éticos singulares sobre la propiedad, la rendición de cuentas, la transparencia y la equidad.

Perspectivas Tradicionales de la Propiedad Intelectual

Históricamente, la Propiedad Intelectual se define como los derechos jurídicos que resultan de la actividad intelectual en los campos literario, artístico, científico e industrial. Su legislación fue concebida para proteger a los **creadores humanos**, otorgándoles control temporal sobre el uso de sus bienes y servicios.

El gran interrogante actual es si estas normas, tradicionalmente **centradas en el ser humano**, son adecuadas para un mundo donde las máquinas también "crean".

Principios de Propiedad Intelectual y Resultados de la IA

Existen diferentes figuras legales para proteger la creación intelectual, pero su aplicación a la IA es compleja:

- **Derechos de Autor:** Protegen obras literarias, artísticas, digitales y grabaciones. El criterio principal es la **originalidad**, entendida como la creación intelectual propia del autor que refleja su personalidad. Aunque la ley permite que una persona sea autor de una obra "generada por computadora" si realiza los arreglos necesarios para su creación, el núcleo sigue siendo el aporte humano.
- **Patentes:** Protegen invenciones que deben ser nuevas, implicar una actividad inventiva y tener aplicación industrial. Legalmente, el acto de "idear" se considera una actividad humana. Organismos internacionales (como la Oficina Europea de Patentes) han determinado que **una máquina no puede ser reconocida como inventor**, ya que carece de personalidad jurídica.
- **Otros derechos:** Incluyen marcas comerciales (distinción de origen), *know-how* (secretos comerciales) y derechos de diseño (estética del producto).

El Proceso de la IA y la Cuestión de la Autoría

El trabajo de la IA se divide en tres etapas fundamentales que determinan su protección legal:

1. **Entrada (Input):** Son los datos, algoritmos y modelos que el creador introduce. Estos encajan en los conceptos tradicionales de autoría y pueden protegerse (por ejemplo, el código escrito por un programador).
2. **Proceso:** Es la fase donde la tecnología opera. Aquí es donde surgen los conflictos, ya que la IA puede tomar "decisiones independientes" basadas en parámetros pero fuera del proceso de pensamiento humano.
3. **Salida (Output):** Es el resultado final. Si el resultado es independiente del pensamiento de la persona que creó la IA, a menudo no cumple con los criterios de autoría o inventiva humana.

La IA no es una persona física ni una entidad corporativa; por lo tanto, no posee **personalidad jurídica**. Al no existir legislación que establezca esta "ficción jurídica", los resultados generados puramente por IA caen en un vacío de propiedad.

Consideraciones Éticas Fundamentales

La gestión de la PI en la IA no es solo un tema legal, sino un desafío ético que requiere equilibrio entre innovación y responsabilidad. Las claves son:

- **Equidad:** Garantizar el acceso igualitario a los beneficios de la IA sin reforzar prejuicios ni discriminación.
- **Transparencia:** Revelar el origen de los algoritmos y datos, así como las posibles consecuencias de su uso.
- **Responsabilidad:** Definir quién responde por las acciones, errores o daños producidos por sistemas autónomos.
- **Confianza:** Ante el auge de contenidos generados por IA, es vital asegurar que la información no esté siendo manipulada y que se proteja la privacidad de los datos utilizados.

El Futuro de la Gestión Ética

A medida que la IA se vuelve más sofisticada, las prácticas de gestión deben evolucionar y actualizarse. Las áreas prioritarias para el profesional del área son:

- **Explicabilidad:** Los modelos de IA deben ser responsables y capaces de proporcionar explicaciones claras sobre cómo toman decisiones.
- **Mitigación de Sesgos:** Adoptar medidas para identificar y eliminar tratos injustos en los algoritmos.
- **Seguridad de los Datos:** Desarrollar protecciones sólidas para mantener la confianza del usuario mientras se aprovechan los datos de manera responsable.

Finalmente, se destaca que la regulación de la IA requiere una **colaboración a escala global**. Es necesario que el mundo académico, el gobierno, la industria y la sociedad civil se unan para establecer estándares internacionales que fomenten una innovación responsable en beneficio de toda la sociedad.

Cuadro resumen

Resumen de Diferencias Clave para el Estudio

Concepto	Aristóteles	Kant
Tipo de Ética	Teleológica (fines/consecuencias).	Deontológica (deber/intención).
Objetivo Final	La Felicidad (Eudaimonía).	La Buena Voluntad y el Deber.
Criterio Moral	El Término Medio y la Virtud.	El Imperativo Categórico.
Origen de la Ley	La naturaleza humana y la polis.	La razón autónoma del individuo.
Valor de la Acción	Se juzga por el hábito y el fin.	Se juzga por la intención y el respeto al deber.